

עין משפט
גד מצוה

יט:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) ס"א ולחול ולפוק מיניה דהאי וכן הוא ברא"ש. רש"י ט' (כ"ז קנג.),

‏

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה הא בבריא וכו' בערכה בדרך שטמנין:

הא בריא דלמא כתבה להאי ולא יתביה ליה. היינו דלא כאזי דלדידיה אמאי לא נהדר כיון שהוּא רוצה דעדיו בחתומיו זכין לו היכא דמטא שטרא לדיה ואזי יתרץ דכרז זכיד דבטמוין: **והא אידי ואידי** דייתקאות קתני. וא"ת ולפרוך נמי והא מתנות קתני ואור"ת

הא בבריא והא בשכיב מרע ״מתניתין דקתני הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר דלמא כתבה מעיקרא להאי ואמליך ולא יתבה ניהליה והדר כתבה לאיניש אחרינא ויהביה ניהליה השתא קא הדר ביה מההוא דיהבה ניהליה אי במתנת בריא יתבה ליה לית ליה פסידא דכי נפקא תרתני בתרייתא זכי דהא הדר ביה מקמייתא אי במתנת שכיב מרע נמי יתבה ניהליה לית בה פסידא דבתרייתא זכי דקא הדר ביה מקמייתא יכי קתני בברייתא אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בבריא דלאו בר מהדר הוא דאמרינן דלמא כתבה להאי מעיקרא ואמליך ולא יתבה ליה והדר כתבה לאיניש אחרינא ויהבה ליה השתא קא הדר ביה מההוא דיהבה ליה וסבר מהדר לא מצינא הדרנא בי אימר להו דאנא להאי יתבתא וניהדרו ניהליה כתבא כי היכי דכי מפיק האי כתבא דקדים וזה ביה הוא אלא אמרינן ליה אנן האי כתבא לא יתבינן ליה להאי דלמא מכתב כתבת מיהב לא יתבת ניהליה ויהבתה לאיניש אחרינא וקא הדרת ביה אי לא יתבתה לאיניש אחרינא וקא בעית דתתבה להאי כתיב ליה השתא כתבא אחרינא ויהביה ניהליה דאי יתבת לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקדים וזי מתקיף לה רב זביד והא אידי ואידי דייתקאות קא תני אלא אמר רב זביד הא והא בשכיב מרע ולא קשיא הא ביה והא בבריה מתניתין דקא אמר תנו נותנין בדידיה דבר מהדר הוא דאמרינן א"נ יתבה לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקמא ובתרא בתרא זכי דהא הדר ביה מקמא כי קא תני בברייתא אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה יבבריה דאמרינן דלמא כתב אבוה להאי ואמליך ולא יתביה ניהליה ובתר אבוה כתב איהו לאיניש

אחרינא ויהבה ליה והשתא קא הדר ביה מההוא סבר מהדר לא מצינא הדרנא בי אימר להו דאבא יתבה ליה להאי ונתבו ליה כתביה ^אוניזיל ונפיק מיניה דהוא זכי ונפלוג בהדיה הלכך אמרינן ליה אנן האי כתבא לא יתבינן ליה להאי דדלמא מכתב כתביה אבוה מיהב לא יתבה ליה ויהבתיה את לאיניש אחרינא וקא הדרת ביה אלא אי קושטא קא אמרת דיהב ליה אבוך זיל את השתא כתיב ליה שטרא אחרינא דאי נמי לא יתבה ליה אבוה וכתבתיה את לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקמא ובתרא קמא זכי: ת"ר ימצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעל וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי יחזיר לבעל במטובת הנאה מניסן עד תשרי ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן ואתא למטרף לקוחות שלא כדין אמר רבא שבע

ומפיק לשובר. שכתב בניסן ויקדוש לשטרו של לוקח ויחזיק הצעל צקרקע

קבד א ב ג מ"י פ"ח מהלכות גזילה ואצוה הלכה ט י ועיין מ"מ סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' סה סעף יד:

קבד ד מ"י שם הלכה יא סמג שם וטוש"ע שם סעף יח וטוש"ע אה"ע ס' קי סעף ב:

רבינו חננאל

ופריקין מתני' דדייקת מינה הא אמר תנו נותנין במתנת שכיב מרע שאפי' נתנם לאחר אי הדר ביה בר מיהדר הוא וליכא פסידא כלל. ברייתא בבריא דלאו בר מיהדר כתביה לאיניש אחרינא ויהב ליה שטרא והדר בעי למיהדר במה דיהב לבתרא ועבד קנוניא בהדי קמא ומשום הכי מודה ליה לפיכך תני לא יחזיר ואחקיף עלה רב זביד והא מתניתא נמי דיותקאות קתני אלא הא והא בשכיב מרע ולא קשיא מתני' בדידיה דבר מיהדר הוא ברייתא (באבוה) (בבריה) וכו' ופשוטה היא. ת"ד מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל וניחוש דלמא כתבה בניסן ולא נתנה לו השטר עד תשרי וחבנתה לכתובה ביני וביני ומפיק לשובר דכתב בניסן ומבטיל לה לכתובה.

ש"מ